РЕКЛАМА

Дело № 12-189/2021

Номер дела: **12-189/2021**

УИН: **79RS0004-01-2021-001293-30**

Дата начала: **27.09.2021**

Дата рассмотрения: **19.10.2021**

Суд: **Облученский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Полежаева Ю.С.**

Статьи КоАП: **17.15**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Администрация МО "Облученский муниципальный район"	Статьи КоАП: 17.15	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			27.09.2021
Истребованы материалы			28.09.2021
Поступили истребованные материалы			06.10.2021
Судебное заседание	Производство по жалобе прекращено		19.10.2021

Решение

Дело №12-189/2021 УИД №

РЕШЕНИЕ

19 октября 2021 года г. Облучье

Судья Облученского районного суда Еврейской автономной области

Полежаева Ю.С.,

при участии:

защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, Батуеве А.И.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» по жалобе защитника (представителя) юридического лица на постановление начальника отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением начальника отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от ДД.ММ.ГГГГ администрация МО «Облученский муниципальный район ЕАО» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

На указанное постановление защитником (представителем) привлекаемого к ответственности юридического лица подана жалоба, в которой просит постановление начальника отдела судебных приставов по Облученскому району отменить, производство по делу прекратить. Требование об отмене обжалуемого постановления мотивировано отсутствием необходимого условия для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, а именно вступившего в законную силу постановления о наложении на должника административного штрафа за неисполнение им содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. На постановление начальника ОСП по Облученскому району от ДД.ММ.ГГГГ, которым администрация МО «Облученский муниципальный район ЕАО» привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в порядке ст. 30.2 КоАП РФ должником была подана жалоба, результат рассмотрения которой до настоящего времени не известен, решение по жалобе не получено, в связи с чем отсутствовали основания для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник юридического лица - администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» Батуев А.И. требования жалобы поддержал по приведенным в ней основаниям в полном объеме, в дополнение указав, что решение по жалобе юридического лица на постановление начальника Облученского ОСП УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ ими не получено до настоящего времени.

Должностное лицо административного органа - начальник отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, либо лицо, заменяющее его, не явились, о дате рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки не уведомили, об отложении не просили.

Заслушав защитника привлекаемого к ответственности лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ установлена за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются, в частности, всестороннее, полное,

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.15 КоАП РФ, характеризуется противоправным бездействием, которое выражается в неисполнении должником после наложения административного штрафа требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем.

Из представленных материалов дела следует, что на основании исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Облученским районным судом ЕАО, которым администрация МО «Облученский муниципальный район ЕАО» обязана при недостаточности средств, выделенных на финансирование деятельности филиала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № <адрес> – «Основная общеобразовательная школа № <адрес>», профинансировать установку систем видеонаблюдения и восстановление целостности ограждения территории в филиале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № <адрес> – «Основная общеобразовательная школа № <адрес>-завод», судебным приставом-исполнителем ОСП по Облученскому району ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника – администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» возбуждено исполнительное производство №.

В рамках указанного исполнительного производства за неисполнение должником требования неимущественного характера ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем в отношении администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17,15 КоАП РФ, а постановлением временно исполняющего обязанности начальника отдела-старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО администрация МО «Облученский муниципальный район ЕАО» признана виновной в совершении указанного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Основанием привлечения администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, согласно описательной части постановления, послужило невыполнение юридическим лицом требования судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Иных, объективных признаков, указывающих на наличие инкриминируемого юридическому лицу правонарушения, обжалуемое постановление не содержит.

Так, в соответствии с законом привлечение лица к административной ответственности по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ возможно только в случае неисполнения должником содержащегося в исполнительном документе требования неимущественного характера во вновь установленный судебным приставом-исполнителем срок после наложения административного штрафа.

Как установлено судом и следует из материалов административного производства, постановлением начальника отдела - старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ администрация МО «Облученский муниципальный район» признана виновной в совершении правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Данное постановление о наложении административного штрафа было обжаловано должником и на дату возбуждения дела об административном правонарушении (составления административного протокола), предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, а равно вынесения обжалуемого постановления, в законную силу не вступило и не повлекло никаких юридических последствий, связанных с назначением и исполнением административного наказания по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные обстоятельства должностными лицами при составлении административного протокола и вынесении постановления от ДД.ММ.ГГГГ о назначении юридическому лицу - администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» наказания по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ не исследовались и не были установлены.

Между тем, решение по жалобе на постановление должностного лица административного органа Облученским районным судом принято ДД.ММ.ГГГГ, должнику на дату составления и рассмотрения протокола не было вручено, соответственно в законную силу не вступило.

Таким образом, при вынесении постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, у должностного лица, в отсутствие достоверных сведений о вступлении в дату правонарушения постановления от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу, отсутствовали и правовые основания для привлечения юридического лица к ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

Кроме того, суд обращает внимание и на то, что обжалуемое постановление вынесено на основании не отвечающего положениям ст. 28.2 КоАП РФ протокола, фактически не содержащего описание состава инкриминируемого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

С аналогичными нарушениями составлено и обжалуемое постановление должностным лицом административного органа, что не отвечает требованиям ст. 29.10 КоАП РФ.

Так, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ № -АП, квалицированное судебным приставом-исполнителем по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ правонарушение выразилась в неисполнении администрацией МО «Облученский муниципальный район» требования неимущественного характера в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, в то время, как ответственность по указанной норме закона наступает за неисполнение обязанным лицом требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем, после наложения штрафа.

Вынесенное по результатам рассмотрения вышеназванного протокола постановление, помимо указания на факт неисполнения требования судебного пристава-исполнителя в определенный в нем срок, описания объективной стороны правонарушения, ответственность за которое установлена КоАП РФ, вообще не содержит.

Указанные нарушения процессуальных требований являются существенными, поскольку нарушают права лица, привлекаемого к административной ответственности, на надлежащую защиту.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствие события административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

В силу пункта 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы, протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления по делу об административном

правонарушении и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 данного Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные постановление, решение.

При таких обстоятельствах, постановление временно исполняющего обязанности начальника отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» подлежит отмене с прекращением производства по данному делу об административном правонарушении на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 названного Кодекса в связи с отсутствием события административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24.5, 30.7 - 30.9 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление временно исполняющего обязанности начальника отдела судебных приставов по <адрес> Управления ФССП России по <адрес> и ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» по делу о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, отменить, производство по делу прекратить на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Решение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области через Облученский районный суд ЕАО в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения, и вступает в силу по истечении указанного срока.

Судья Ю.С. Полежаева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».